

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
10707/2550

นายอาวุธ ปรีชาวุฒิ  
นายอเนก เวียร่าหรือนายมานิตย์ วีระ  
วัฒน์ฯ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 587  
ป.วิ.พ. มาตรา 249

ปัญหาว่าสัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์รับเอาส่วนแบ่งจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้รับจากลูกความขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ จึงเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวความสงบเรียบร้อยของประชาชนจำเลยมีสิทธิยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นฎีกาได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคสอง

ตามสัญญาจ้างว่าความกำหนดหลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณค่าทนายความระหว่างโจทก์จำเลย โดยจำเลยจะต้องชำระค่าทนายความแก่โจทก์ตามผลแห่งคำพิพากษาศาลฎีกา ปรากฏว่าหากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี คงมีผลเพียงว่าจำเลยไม่ต้องแบ่งที่ดินให้แก่ ช. เท่านั้น ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินของจำเลยเช่นเดิม จำเลยหาได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมจากการเป็นฝ่ายชนะคดีไม่ การที่คิดค่าทนายความตามผลคำพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี จึงมิใช่เป็นการคิดค่าทนายความตามส่วนแบ่งจากทรัพย์สินที่จำเลยจะพึงได้รับจากการเป็นความ สัญญาว่าจ้างความจึงไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

สัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาจ้างทำของตาม ป.พ.พ. มาตรา 587 ถือเอาผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญและการจ่ายสินจ้างต้องถือเอาความสำเร็จของผลงานหรือจ่ายสินจ้างตามที่ตกลงกันไว้ แม้จะตกลงค่าจ้างว่าความไว้ในอัตราสูงก็หาได้ทำให้สัญญาดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับได้ โจทก์ชอบที่จะได้รับค่าว่าความเต็มจำนวน

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนกันยายน 2538 จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความของจำเลยเพื่อเขียนคำฟ้องฎีกายื่นต่อศาลในคดีซึ่งนางชีวะเฮียะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอหย่าและแบ่งสินสมรส ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 971/2535 มีข้อตกลงว่า หากศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้องในส่วนที่ดินตามฟ้อง โฉนดเลขที่ 1379 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ดินโฉนดเลขที่ 1182 ตำบลบึงसान อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก และพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1134, 1380 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และที่ดินโฉนดเลขที่ 2424 ตำบลบางมด อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำเลยตกลงจ่ายค่าจ้างให้โจทก์เป็นเงิน 10,000,000 บาท หากศาลฎีกายกฟ้องที่ดินโฉนดเลขที่ 1176, 1179 ตำบลบึงसान อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำเลยตกลงจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ 5,000,000 บาท โดยจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา ซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำฟ้องฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ต่อมาวันที่ 13 พฤษภาคม 2541 ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1176 และ 1179 ให้โจทก์หนึ่งในสามส่วน ส่วนที่โจทก์ขอแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1134, 1182, 1379, 1380 และ 2424 ให้ยก จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างให้โจทก์

10,000,000 บาท แต่จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างตามกำหนดถือว่าจำเลยผิดนัด จำเลยต้องชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2541 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระเงินถึงวันฟ้องเป็นเวลา 2 เดือน เป็นเงิน 125,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 10,125,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 10,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาจ้างว่าความเกิดจากการหลอกลวงฉ้อฉลของโจทก์และนายมนูว่าจะสามารถวิ่งเต้นคดีได้โดยโจทก์และนายมนูอ้างว่าถ้าให้โจทก์ฟ้องฎีกาให้จำเลยต้องทำสัญญาจ้างว่าความในจำนวนเงิน 10,000,000 บาท เพราะต้องนำเงินดังกล่าวไปให้ผู้พิพากษาผู้ที่วิ่งเต้นคดีให้จำเลย สัญญาจึงตกเป็นโมฆะ เนื้อความตามสัญญาจ้างว่าความขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากการอาศัยประโยชน์จากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งได้พิพากษาเป็นประโยชน์ต่อจำเลยอยู่แล้วและนางชีวะเฮียะโจทก์ในคดีดังกล่าวไม่ได้ยื่นฎีกาแต่โจทก์กลับเขียนสัญญาโดยอาศัยประโยชน์จากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เรียกค่าจ้างดังกล่าวอีก จึงเป็นสัญญาที่เอาเปรียบจำเลยผู้ไม่รู้ เป็นสัญญาที่ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้ สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 1379 และเลขที่ 1182 ถึงแม้ศาลฎีกาจะพิพากษาให้จำเลยชนะคดีตามฎีกาโจทก์ก็ตาม แต่ตามฎีกาของโจทก์ โจทก์ได้หยิบข้อเท็จจริงที่ได้ต่อสู้กันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นไปตามบรรทัดฐานและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิม การเรียกค่าจ้างของโจทก์สูงเกินความจริง ผิดมารยาททนายความที่ต้องคำนึงถึงลักษณะงานที่ทำ ความยากง่าย ระยะเวลาการทำงาน หาใช่ทุนทรัพย์ในคดีเป็นหลัก หากจำเลยต้องชำระค่าทนายความให้โจทก์ก็ไม่เกินจำนวน 20,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2541 เป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องห้ามมิให้คิดเกิน 125,000 บาท  
กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

### จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 จำเลยถึงแก่ความตาย นายหัตถนัยยื่น  
คำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์  
10,000 บาท แทนโจทก์

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า เมื่อ  
วันที่ 31 มกราคม 2533 นางชีวะเฮียะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอ  
หย่าและแบ่งสินสมรส คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1379, 13780 และ 1134 ตำบลลำไทร  
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ดินโฉนดเลขที่ 1176, 1179 และ 1182 ตำบลบึง  
सान อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ที่ดินโฉนดเลขที่ 2424 ตำบลบางมด อำเภอ  
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดมีมูลค่า 117,120,000 บาท หาก  
จำเลยไม่แบ่งสินสมรสให้แก่นางชีวะเฮียะก็ให้แบ่งเงินให้แก่นางชีวะเฮียะ  
หนึ่งเป็นเงิน 58,560,000 บาท ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 137/2533 คดีดังกล่าว  
ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้นางชีวะเฮียะและจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน  
และให้แบ่งสินสมรสระหว่างนางชีวะเฮียะและจำเลยคนละครึ่งตามโฉนดที่ดินเลขที่  
1134, 1379 และ 1380 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ดินโฉนด  
เลขที่ 1176, 1179 และ 1182 ตำบลบึงसान อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดย  
ให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ

พิพาทขาดการแสดงเจตนา หากจำเลยดำเนินการไม่ได้ให้นำที่ดินตามคำพิพากษา  
ออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งแก่นางชีวะเฮียะและจำเลย กับให้แบ่งเงินที่ได้  
จากการขายทอดตลาดเวนคืนที่ดินโฉนดเลขที่ 2424 ตำบลบางมด อำเภอ  
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แก่นางชีวะเฮียะครึ่งหนึ่ง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์  
พิพากษาแก้เป็นว่า หากจำเลยไม่ได้จดทะเบียนหย่าก็ไม่ต้องถือเอาคำพิพากษาแทน  
การแสดงเจตนาของจำเลย และที่ดินนางชีวะเฮียะฟ้องขอแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1134,  
1380 และ 2424 ด้วยนั้น ให้ยกฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น  
ต้น จำเลยว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความของจำเลยเพื่อยื่นคำฟ้องฎีกาคัดค้านคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยมีข้อตกลงว่า หากศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 1134 และ 1380 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี ที่ดินโฉนดเลขที่ 2424 ตำบลบางมด อำเภอบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร และพิพากษายกฟ้องที่ดินโฉนดเลขที่ 1379 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี ที่ดินโฉนดเลขที่ 1182 ตำบลบึงसान อำเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก จำเลยตกลงจ่ายค่าจ้างให้โจทก์เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท  
หากศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องที่ดินโฉนดเลขที่ 1176 และ 1179 ตำบลบึงसान อำเภอ  
องครักษ์ จังหวัดนครนายกจำเลยตกลงจ่ายค่าจ้างให้โจทก์เป็นจำนวนเงิน  
5,000,000 บาท โดยจะชำระค่าจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลฎีกามี  
คำพิพากษา ตามสัญญาจ้างว่าความเอกสารหมายเลข จ.13 ต่อมาวันที่ 13 พฤษภาคม  
2541 ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยแบ่งที่ดิน  
โฉนดเลขที่ 1176 และ 1179 ให้นางชีวะเฮียะหนึ่งในสาม คำขอของนางชีวะเฮียะที่ให้  
แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1134, 1182, 1379, 1380 และ 2424 นั้นให้ยก นอกจากที่แก้  
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาเอกสารหมายเลข  
จ.24 แต่จำเลยไม่ชำระค่าจ้างว่าความแก่โจทก์

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อแรกมีว่า สัญญาจ้างว่าความตาม เอกสารหมายเลข 13 เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์รับเอาส่วนแบ่งจากทรัพย์สินที่เป็นมูล พิพาทอันจะพึงได้รับจากลูกความจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ ประชาชนตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 หรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยจะมีได้ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นว่ากล่าวในคำให้การ แต่ปัญหาว่าสัญญาจ้าง ว่าความในคดีนี้เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์รับเอาส่วนแบ่งจากทรัพย์สินที่เป็นมูล พิพาทอันจะพึงได้รับจากลูกความขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ ประชาชนตกเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ จึงเป็นข้อ กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยมีสิทธิยกขึ้นว่ากล่าว ในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง ศาล ฎีกาเห็นสมควรรับวินิจฉัยให้ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างว่าความข้อ 2 มีข้อความว่า ผู้ว่า จ้างตกลงให้ค่าจ้างกับผู้รับจ้างดังนี้ ข้อ 2.1 หากผลแห่งคำพิพากษาศาลฎีกามีคำ พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่วินิจฉัยเลขที่ 1134, 1380 ตำบล ลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่วินิจฉัยเลขที่ 2424 ตำบลบางมด อำเภอ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และพิพากษายกฟ้องที่วินิจฉัยเลขที่ 1379 ตำบลลำ ไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีที่วินิจฉัยเลขที่ 1182 ตำบลบึงสาน อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท และข้อ 2.2 มีข้อความว่า หากผลแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องที่วินิจฉัยเลขที่ 1176, 1179 ตำบลบึงสาน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท ข้อความดังกล่าว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณค่าทนายความระหว่างโจทก์จำเลย โดย จำเลยจะต้องชำระค่าทนายความแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท หรือ 5,000,000 บาท แล้วแต่กรณี ตามผลแห่งคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งต้องวินิจฉัยไป ตามพยานหลักฐานที่คู่ความทั้งสองฝ่ายได้นำสืบกันไว้ในสำนวน หากศาลฎีกา

พิพาททำให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี คงมีผลเพียงว่าจำเลยไม่ต้องแบ่งที่ดินให้แก่นาง  
ชีวะเฮียะเท่านั้น ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินของจำเลยเช่นเดิม จำเลยหาได้  
ทรัพย์สินเพิ่มเติมจากการเป็นฝ่ายชนะคดีไม่ การที่โจทก์คิดค่าทนายความตามผลคำ  
พิพากษาศาลฎีกาที่พิพาททำให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี จึงมิใช่เป็นการคิดค่า  
ทนายความตามส่วนแบ่งจากทรัพย์สินที่จำเลยจะพึงได้รับจากการเป็นความ สัญญา  
ว่าจ้างความดังกล่าวจึงไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ  
ประชาชน และไม่ตกเป็นโมฆะดังที่จำเลยฎีกา

ปัญหาต้องวินิจฉัยข้อต่อไปว่า จำเลยต้องชำระค่าจ้างว่าความให้แก่โจทก์หรือ  
ไม่เพียงใด จำเลยฎีกาว่า คดีนี้ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน แต่ค่าจ้างเขียนฎีกามีจำนวน  
สูงถึง 10,000,000 บาท เป็นเพราะโจทก์และนายมนูอ้างต่อจำเลยว่า จะต้องนำเงิน  
ไปวิ่งเต้นผู้พิพาทเพื่อให้คดีจำเลยชนะ สัญญาจึงตกเป็นโมฆะนั้น เห็นว่า พยาน  
หลักฐานของจำเลยในข้อนี้คงมีแต่ตัวจำเลยที่เบิกความว่า เหตุที่โจทก์เรียกค่าจ้าง  
เป็นจำนวนสูงเพราะต้องนำเงินไปวิ่งเต้นผู้พิพาท โดยไม่มีพยานหลักฐานใดๆ มาส  
สนับสนุน ทั้งไม่มีรายละเอียดว่าโจทก์จะนำเงินไปให้แก่ผู้พิพาทคนใด โดยวิธีการ  
อย่างไร จึงไม่น่าเชื่อถือ ผิดกับพยานหลักฐานของโจทก์ซึ่งมีตัวโจทก์นายเมฆู และ  
นายมนู เป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกเอกสารหมาย จ.11 และสัญญาจ้างว่า  
ความเอกสารหมาย จ.13 ว่า จำเลยให้นายมนูไปติดต่อขอให้โจทก์เป็นทนายความ  
ของจำเลยเพื่อยื่นฎีกา ตอนแรกจำเลยเสนอจะให้ค่าทนายความ 20,000,000 บาท  
ถึง 30,000,000 บาท เนื่องจากไม่ต้องการให้นางชีวะเฮียะได้รับทรัพย์สินอย่างใดของ  
จำเลย หรือให้ได้รับทรัพย์สินให้น้อยที่สุด โจทก์สอบถามข้อเท็จจริงจากจำเลยและ  
ตรวจสอบเอกสารที่จำเลยมอบให้แล้วจึงทำร่างฎีกาและอ่านให้จำเลยฟัง จำเลยพอใจ  
ร่างฎีกาดังกล่าวจึงตกลงว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความจำเลย จำเลยได้ประชุมกับพี่  
ชายจำเลยและนายมนูเกี่ยวกับค่าจ้างว่าความ นายมนูได้บันทึกเงื่อนไขการจ่ายค่า  
จ้างว่าความไว้ในแผ่นกระดาษตามเอกสารหมาย จ.11 มีข้อความว่า ที่ดินโฉนดเลขที่

1134, 1380, 2424, 1379 และ 1182 ต้องชนะคดีโจทก์จึงจะได้ค่าจ้างว่าความ 10,000,000 บาท หากโฉนดที่ดินเลขที่ 1176, 1179 ชนะ โจทก์จะได้ค่าจ้างว่าความ 5,000,000 บาท โจทก์เห็นว่าค่าจ้างดังกล่าวเหมาะสมจึงตกลงรับเป็นทนายความของจำเลย และทำสัญญาจ้างว่าความไว้ตามเอกสารหมายเลข 13 มีเนื้อหาตามเงื่อนไขในเอกสารหมายเลข 11 ก่อนที่โจทก์จะยื่นฎีกาให้แก่จำเลย โจทก์ให้นายมนูอ่านข้อความในสัญญาจ้างว่าความให้จำเลยฟัง จำเลยเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ นายมนู และนายมนูลงลายมือชื่อเป็นพยาน เห็นว่า นายมนูเป็นบุตรของพี่ชายจำเลย จึงมีศักดิ์เป็นหลายจำเลย ไม่น่าจะเบิกความให้ร้ายแก่จำเลยโดยปราศจากมูลความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายมนูเป็นผู้บันทึกเงื่อนไขการจ่ายค่าทนายความตามเอกสารหมายเลข 11 ตามความประสงค์ของจำเลย ซึ่งก็ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 2.1 และ 2.2 ทั้งนายมนูได้อ่านข้อความในสัญญาจ้างว่าความให้จำเลยฟัง ก่อนที่จำเลยจะลงลายมือชื่อ หากข้อความที่กล่าวไว้ในสัญญาไม่ถูกต้องตรงกับความจริงอันแท้จริงของจำเลยแล้วจำเลยย่อมได้แย้งเพื่อให้โจทก์แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับความจริงของจำเลยก่อนที่จะลงลายมือชื่อในช่องผู้ว่าจ้าง ทั้งจำเลยก็เบิกความยอมรับว่า ก่อนที่จำเลยจะลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างว่าความนั้น นายมนูได้อ่านสัญญาให้จำเลยฟังแล้ว 1 ครั้ง และจำเลยได้อ่านเองอีก 2 ถึง 3 ครั้ง อันเป็นการเชื่อมกับทางนำสืบของโจทก์ สนับสนุนให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือพฤติการณ์ของจำเลยที่ได้อ่านสัญญาจ้างว่าความเองอีก 2 ถึง 3 ครั้ง แล้วได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้ว่าจ้าง แสดงว่าจำเลยเข้าใจข้อความในสัญญาจ้างว่าความดังกล่าวเป็นอย่างดี พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้ว่าจำเลยทำสัญญาจ้างว่าความกับโจทก์ด้วยความสมัครใจ มิได้ถูกบีบบังคับให้ลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างว่าความหรือถูกโจทก์ นายมนู และนายมนูฉ้อฉลว่าจะนำเงินไปวิ่งเต้นผู้พิพากษาให้ตัดสินให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะดังที่จำเลยกล่าวอ้างไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า สัญญาจ้างว่าความตามเอกสารหมายเลข 13 เป็นสัญญาที่ทำให้จำเลยเสียเปรียบและไม่เป็นธรรมแก่จำเลยนั้น

เห็นว่า สัญญาจ้างว่าความดังกล่าวนั้นเป็นสัญญาจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 ถือเอาผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญและการจ่ายเงินจ้างต้องถือเอาความสำเร็จของผลงาน หรือจ่ายเงินจ้างตามที่ตกลงกันไว้ แม้จะตกลงค่าจ้างว่าความไว้ในอัตราสูงก็หาได้ทำให้สัญญาดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับได้ เมื่อศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1176 และ 1179 ให้นางชีวะเฮียะหนึ่งในสาม คำขอของนางชีวะเฮียะที่ให้แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 134, 1182, 1379, 1380 และ 2424 นั้นให้ยก ถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีและถือว่าโจทก์ทำงานที่จ้างสำเร็จ โจทก์ขอที่จะได้รับค่าว่าความเต็มตามจำนวนที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระค่าจ้างว่าความแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 10,000 บาท แทนโจทก์

(เฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์-บุญรอด ต้นประเสริฐ-สนอง เล่าศรีวรกต)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |